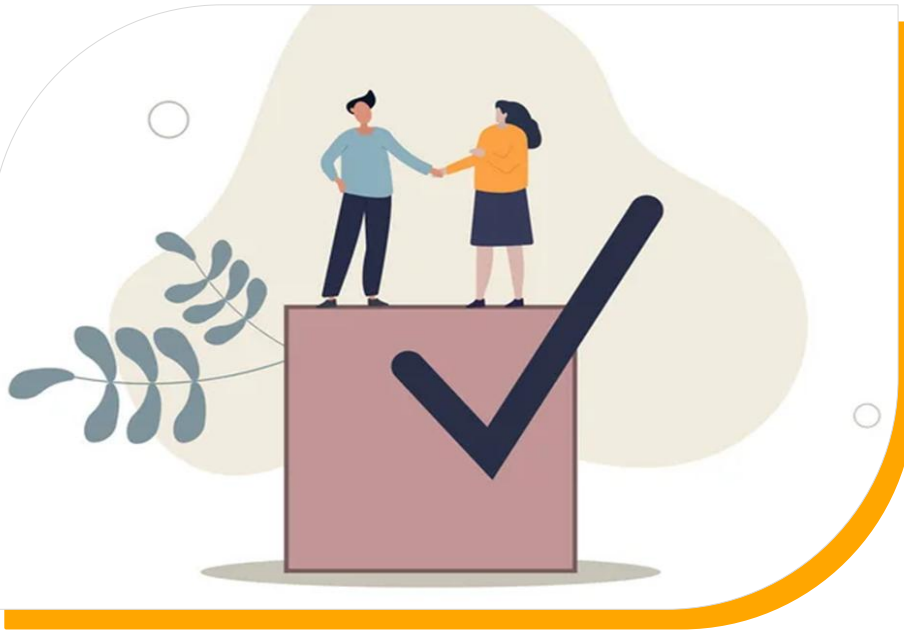




Komitmen dan Kebijakan Perusahaan



Setelah mempelajari topik ini, Peserta mampu menjelaskan komitmen dan kebijakan anti penyuapan yang diterapkan Perusahaan.



1. Komitmen Perusahaan terhadap Anti Penyuapan
2. Kebijakan Anti Penyuapan
3. Ruang Lingkup Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
4. Sasaran Anti Penyuapan
5. Dukungan Organisasi terhadap Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)



Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan

1 Menerapkan Pakta Integritas untuk Dewan Komisaris dan Direksi serta seluruh pegawai Perusahaan, termasuk dan tidak terbatas pada pegawai tidak tetap, alih daya (outsource) serta mitra usaha atau pihak ketiga lainnya yang bekerja sama dengan Perusahaan termasuk pegawai dari perusahaan mitra usaha yang bekerja untuk dan atas nama Perusahaan.

3 Menerapkan prosedur tindak lanjut yang efektif atas pemberian dan penerimaan hadiah, jamuan, sumbangan, benefit dan sponsor yang dapat dianggap sebagai bentuk penyuapan.

2 Menerapkan prinsip 4 (empat) **No's** untuk Dewan Komisaris dan Direksi serta seluruh pegawai Perusahaan dan Pemangku Kepentingan yang berhubungan dengan Perusahaan, yaitu:

- a. **No Bribery** (Hindari/menolak segala bentuk suap)
- b. **No Kickback** (Hindari/menolak meminta komisi, tanda terima kasih dalam bentuk apapun)
- c. **No Gift** (Hindari/menolak penerimaan/pemberian hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan)
- d. **No Luxurious Hospitality** (Hindari/menolak penyambutan dan jamuan yang berlebihan)

4 Menerapkan **uji kelayakan/***due diligence* terhadap personel, transaksi, proyek, mitra usaha dan aktivitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk memastikan bahwa pihak-pihak tersebut mendukung kebijakan anti penyuapan

Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan

5

Menerapkan klausul anti Penyuapan di setiap kontrak, termasuk dan tidak terbatas pada penajakan kerja sama, nota kesepahaman dengan pihak ketiga atau mitra usaha Perusahaan.

6

Menghindari Benturan Kepentingan dan mengelola setiap Benturan Kepentingan yang menimbulkan risiko kecurangan dan penggelapan (*fraud*).

7

Seluruh karyawan Perusahaan wajib melaksanakan kebijakan anti Penyuapan, menjabarkan/ menurunkan ke dalam Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku di masing-masing bagian dan secara berkala berkoordinasi dengan FKAP untuk memperoleh masukan dan rekomendasi atas pelaksanaan Kebijakan Anti Penyuapan pada unit kerja masing-masing.

8

Mendisiplinkan pegawai jika tidak patuh, sedangkan sistem dan kondisi pekerjaan mensyaratkan pegawai untuk mematuhi Kebijakan Anti Penyuapan dan SMAP

Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan

9

Memberikan akses terhadap kebijakan dan sasaran anti Penyuapan kepada seluruh pegawai terhitung sejak mereka dipekerjakan, termasuk menyediakan pelatihan.

10

Memastikan seluruh pegawai tidak menerima pembalasan, diskriminasi atau tindakan disiplin (ancaman, isolasi, penurunan jabatan, pencegahan promosi, transfer, pemecatan, intimidasi, dikorbankan atau bentuk lain dari pelecehan) yang disebabkan karena :

- a. Menolak ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang telah cukup dinilai memiliki tingkat risiko Penyuapan di atas batas rendah.
- b. Memiliki kepedulian atau membuat laporan dengan itikad baik atau atas dasar keyakinan yang wajar, dari percobaan Penyuapan, Penyuapan atau dugaan Penyuapan atau pelanggaran kebijakan anti Penyuapan atau SMAP (kecuali individu yang berpartisipasi dalam pelanggaran).

Perusahaan baik di bagian pemasaran dan/atau penjualan, operasional, pengadaan, manajemen bisnis dan lain-lain di seluruh jaringan usaha Perusahaan, yaitu kantor pusat, kantor cabang dan kantor selain kantor cabang. Ruang lingkup SMAP mencakup larangan:

- 1 Penyuapan di sektor publik, swasta dan nirlaba;
- 2 Penyuapan oleh Perusahaan;
- 3 Penyuapan oleh personel yang bertindak atas nama Perusahaan atau untuk keuntungannya sendiri;
- 4 Penyuapan rekan bisnis Perusahaan sehubungan dengan aktivitas Perusahaan;
- 5 Penyuapan secara langsung maupun tidak langsung (misal: menawarkan atau menerima suap melalui atau oleh pihak ketiga).

Manajemen Puncak	<i>Zero Tolerance, Zero Bribery</i> (tidak ada kasus Penyuapan yang terbukti kebenarannya).
Dewan Pengarah	1. Mendukung Manajemen Puncak dalam Penerapan SMAP. 2. Meningkatkan kesadaran dan kompetensi seluruh pegawai melalui program pelatihan anti Penyuapan. 3. Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan Pemangku Kepentingan melalui program edukasi anti Penyuapan.

Sumber Daya & Dukungan

Perusahaan memiliki kewajiban untuk:

1

Memastikan bahwa calon pegawai Perusahaan memiliki integritas tinggi dan nilai-nilai etika yang sejalan dengan tujuan Perusahaan dalam mencegah penyuapan;

2

Penilaian menyeluruh terhadap latar belakang dan referensi calon pegawai



Pelatihan

Perusahaan berupaya memberikan perhatian dan kepedulian terhadap penerapan anti Penyuapan dengan memberikan pelatihan bagi seluruh pegawai. Pelatihan dilaksanakan dengan materi antara lain:

1

Kebijakan anti Penyuapan, prosedur dan SMAP Perusahaan dan tugas pegawai untuk memenuhinya.

3

Keadaan di mana Penyuapan dapat terjadi dalam kaitannya dengan tugas mereka dan bagaimana mengenali keadaan ini.

5

Bagaimana mereka dapat membantu mencegah dan menghindari Penyuapan serta mengenali indikator kunci risiko Penyuapan.

2

Risiko Penyuapan dan dampak negatif pada pegawai dan Perusahaan yang mendapat hasil dari Penyuapan.

4

Bagaimana mengenali dan menanggapi permintaan atau penawaran Penyuapan.

6

Kontribusi mereka terhadap efektivitas SMAP, termasuk keuntungan dari peningkatan kinerja anti Penyuapan dan Pelaporan dugaan Penyuapan.

Pelatihan

Perusahaan berupaya memberikan perhatian dan kepedulian terhadap penerapan anti Penyuapan dengan memberikan pelatihan bagi seluruh pegawai. Pelatihan dilaksanakan dengan materi antara lain:

7

Implikasi dan konsekuensi potensial tidak sesuai dengan persyaratan SMAP.

8

Bagaimana dan kepada siapa mereka melaporkan setiap apabila ada indikasi penyuapan (Whistleblowing System); dan

9

Informasi tentang pelatihan dan sumber daya yang tersedia.